

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N.º 002143

Tocache, 20 OCT 2022

VISTO:

El memorándum N°574-2022-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 12 de octubre de 2022, el Informe Técnico Final N°006-2022-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, de fecha 11 de octubre de 2022 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, mediante RESOLUCION DIRECTORAL N.º 001680 con fecha 31 de Mayo del 2022, se resuelve en su ARTICULO 1º **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario, al Prof. **EVER PEÑA MATOS**, Director de la Institución Educativa N.º 0726, del caserío Rio Blanco, distrito de Nuevo Progreso y Provincia de Tocache, Región San Martín, porque presuntamente ha transgredido por acción y omisión, su **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz con Ejercer la docencia en armonía juntamente con los comportamientos éticos y cívicos, así mismo cuidar, hacer uso óptimo y rendir cuentas de los bienes a su cargo que pertenezcan a la institución educativa, asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, dirigir el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la planificación institucional de la Institución Educativa de manera participativa, conducir la gestión de los procesos pedagógicos de los servicios educativos de la Institución Educativa, gestionar el uso del tiempo, recursos materiales y financieros de la institución educativa, a través de la conducción y supervisión de acciones administrativas y dirigir e implementar acciones para el desarrollo de estrategias de prevención y atención a la violencia.); **en el ejercicio de la función docente**, considerados como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

Que, ante el llamado de las autoridades de la comunidad educativa de dicha Institución del caserío Rio Blanco, quienes pusieron de conocimiento a la UGEL -T sobre el docente **Ever Peña Matos**, quien habría incurrido en la falta a toda acción y omisión, de sus funciones administrativas y pedagógicas, en ese sentido se recurrió al lugar de la Institución Educativa para las acciones respectivas.

En continuidad con el proceso, cabe mencionar que, ante el oficio, se realizaron las acciones pertinentes visitando a la Institución Educativa, realizando el acta de visita que se detallara líneas posteriores, para efectos de la actuación por el área competente.

Que, la CPPADD pone de conocimiento al presente caso, lo que refiere la Ley N°29944 Ley de Reforma Magisterial, art.-3 La profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la Ciudadanía y la democracia Esta ética exige del profesor, idoneidad profesional, comportamiento moral y **compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno.**

Que, se realizó las acciones pertinentes, recurriendo al caserío "Rio Blanco" elevando un Acta de Visita, debido a que el docente en PAD, habría incurrido en una posible falta a toda acción y omisión, en por eso se recurrió al lugar en la Institución Educativa para las acciones respectivas, por lo que se desarrollaron los siguientes puntos:

- No utilizan las Tabletas en las Aulas.**

002143

- b) Utilizan muchas Copias.
- c) No utilizan Textos Escolares de MINEDU.
- d) Mantenimiento de locales Escolares.
- e) Inasistencia de docentes en la IE. N.º 0726, Rio Blanco.
- f) El director no hizo ingresar a un alumno a la IE. Porque no contaba con uniforme.
- g) Firmas Pegadas en el Informe de Asistencia de la representante de CONEI.

A lo que, respetando el debido proceso y derecho a defensa, el docente en cuestión presento su descargo, dentro del plazo establecidos a Ley, quien manifiesta en merito a la Instauración del proceso administrativo disciplinario.

Que mediante documento de descargo y otros, que presenta el docente en proceso administrativo disciplinario, para desvirtuar la acusación y pueda esclarecer los hechos imputados, mediante la debida motivación, a lo que, en su fundamento de hecho, manifiesta lo siguiente, "Niego Rotundamente los hechos que se me están imputando, por ser un acto reprochable que jamás haría por contar con buenos principios de formación familiar y profesional". Por consiguiente; "(...) en mi calidad de director de la institución educativa N° 0726 del caserío de Rio Blanco jurisdicción del distrito de Nuevo Progreso, viene cumpliendo a cabalidad con las recomendaciones y exigencias establecidas en la norma legal." Por lo tanto, añade también, "no cuento con alguna sanción administrativa disciplinaria, dado que siempre me he desempeñado a cabalidad y con ética profesional en mi función como docente como se puede apreciar en mi legajo personal, (...) he podido postular y acceder al cargo directivo (...)"

Que, al referirse sobre los bienes de la Institución Educativa, respecto a las Tabletas, y que estas no están siendo utilizadas en las aulas, en merito a dichas sindicaciones, menciona lo siguiente;

"Hago de su conocimiento que en el año 2021, fuimos beneficiados con las Tabletas por parte del Ministerio de Educación que, dotó a las I.E rurales, posteriormente en el mes de junio se les hizo entrega a los alumnos con el aplicativo aprendo en casa, quedando que las mencionadas tabletas se le daba para uso en calidad de prestado y serán devueltos en el mes de diciembre; en el mes de diciembre cuando se comunicó a los alumnos para que realicen la devolución de las tabletas, la gran mayoría de los alumnos estaban fuera del pueblo-se encontraban en sus chacras a las afueras del centro del Caserío y otros habían Viajado a otras regiones, y por eso es que no se logró recoger las Tabletas en su totalidad. Al iniciar el año escolar 2022 se comunicó los alumnos que tenían que devolver las tabletas, hasta mediados del mes de abril, es ahí cuando recién se logró recuperar, pero de la revisión se pudo observar que alguna Tabletas estaban dañadas la pantalla y la gran mayoría habían eliminado algunos aplicativos por la cual no se podía actualizar las tabletas con la versión 2022".

Con respecto a la falta imputada en el extremo de la "UTILIZACIÓN DE MUCHAS COPIAS - B" y "LA NO UTILIZACIÓN DE TEXTOS ESCOLARES DE MINEDU-C", el docente en su descargo proporciona documento denominado "DECLARACIÓN JURADA" suscrito por los docentes de la Institución Educativa N° 0726 del Caserío Rio Banco jurisdicción del distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache, detallando lo siguiente: "Claramente se detallan los motivos del porque se suscitó tales hechos y que se contaba con la aprobación y consentimiento de los padres de familia para adoptar tales medidas; teniéndose en consideración la Realidad social del caserío Rio Blanco que es muy precario respecto a la conectividad de Radio, Internet, Tv: y asimismo cuando se realizaron las entregas de los textos de trabajo a los alumnos y luego de verificar los contenidos de los mismos, se percataron que no se encontraban acorde al nivel de aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa N° 0726 del Caserío Rio Banco, es por ello que en reunión de padres de familia y Docentes se acordó trabajar con las copias, para los alumnos y así puedan alcanzar una nivelación de su aprendizaje."

Con respecto a la falta imputada sobre el "MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES - D", argumenta lo siguiente, "que en razón a ello refiero que toda la documentación sobre las acciones y gastos realizados con respecto Presupuesto del Mantenimiento de Locales Escolares han sido válidamente sustentado ante el Área Respectiva de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, y que todo ello tiene el visto bueno del profesional a cargo de dicha Área, y él ha podido verificar todo lo realizado y se cuenta con la aprobación de dichas acciones; asimismo de dichas acciones tiene conocimiento el Comité de la Institución Educativa.

Por consiguiente, respecto a la falta imputada en el extremo de "EL DIRECTOR NO HIZO INGRESAR A UN ALUMNO A LA I.E PORQUE NO CONTABA CON UNIFORME - F", ante ello refiere el docente en



proceso administrativo, lo siguiente: "Que dichas imputación es realizada por terceras personas que pretenden dañar mi honor como docente, es por ello que adjunta a la presente DOS DOCUMENTALES "DECLARACIONES JURADAS" de los padres de familia del presunto menor afectado, en las que ellos expresan lo verdaderamente ocurrido, máxime que el padre del menor estudiante es miembro del COMITÉ DE APAFA, y el en acuerdo de APAFA recomendar tomar como acuerdo del Reglamento Interno la fecha límite para que los alumnos puedan todos portar con sus uniformes respectivos que los identifica como estudiantes."

Por último, con respecto a la falta imputada en el extremo de **"FIRMAS PEGADAS EN EL INFORME DE ASISTENCIA DE LA REPRESENTANTE DEL CONEI G"**, responde lo siguiente; "Una vez más se evidencia claramente el mal actuar de las personas que hicieron tales acusaciones sin fundamento ni prueba alguna, es por ello adjunto a la presente la DOCUMENTAL "DECLARACIÓN JURADA", Suscrita por la persona de VIGELMA RAMÍREZ GUEVARA, quien ostenta el Cargo de Representante del CONEI de Padres de Familia de la I.E 0726 Río Blanco, en la que la misma madre de familia explica cómo se suscitaron dichas acciones."

Que, este colegido hace referencia lo siguiente; de acuerdo a la RVM N°091-2021-MINEDU en su art.- **6.4.15. EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA, literal d)** Si dentro del plazo antes señalado, el profesor procesado no cumple con la presentación de su descargo por escrito, la Comisión tiene expedita su función para evaluar el expediente efectuando la investigación y diligencias que sean necesarias. Los descargos presentados fuera del plazo, se tienen por no presentados. Asimismo, TUO de la Ley N°27444 en su art.- 255 numeral 4. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción.

Que la comisión Permanente de los Procesos Administrativos de la UGEL-T, en. Mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular.

La CPPADD aplicara la sanción o absolución correspondiente sujetándose al procedimiento establecido, respetando las garantías del debido proceso, por cuanto al investigado no se le ha vulnerado: **el derecho a exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba** al presente caso en particular, se ha tomado en cuenta que se ha valorado sus antecedentes profesionales, no violándose, a su juicio, los principios de tipicidad, razonabilidad o proporcionalidad y legalidad.

Que, la CPPADD visto el Acta de Visita, con fecha 13 de mayo del 2022, con folio 63, constatando de manera presencial al llamado vía telefónica por un padre de familia, nos apersonamos a la localidad para efectuar una reunión con los padres y las autoridades locales, para que se tome las acciones correspondientes de acuerdo a ley.

Cabe señalar que mediante Cedula de Notificación N.º 043-2022 fecha 07 de junio del 2022, en el que resuelve INSTAURA PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO al profesor EVER PEÑA MATOS con DNI. 22505761, quien es notificado válidamente, en el que se acompaña el pliego de cargos correspondiente, para que el docente en PAD en uso de su derecho a la defensa, realice su descargo con los medios de prueba que crea pertinente, ya que "El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de estos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que den lugar al proceso". Por lo que claro está que el docente en PAD debe solicitar las copias correspondientes del expediente principal, para mejor estudio de autos por este o su abogado defensor, por lo que se infiere que este colegiado no ha vulnerado el principio del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, 248 del TUO de la ley N.º 27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Por lo tanto, en el mismo artículo 82º. Cese Temporal, en el numeral 82.3, refiere que No proceden más de dos (2) sanciones de cese temporal, de corresponderle una nueva sanción de cese temporal, procede la aplicación de la sanción de Destitución. En ese sentido cabe mencionar que este sería la segunda acción impuesta por el CPPADD – UGEL-T.

Cabe señalar que el docente realizó su descargo en el quinto día hábil del plazo de prórroga de los 5 días otorgado por ley, según establecido en la norma legal, menciona, "el procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia de pliego de cargos o el reconocimiento de estos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso. El termino de presentación de absolución de

cargos es de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de instauración de proceso administrativo disciplinario, excepcionalmente cuando exista causa justificada y a petición del interesado se puede prorrogar por cinco (5) días hábiles más (...) art. 100° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Reglamento de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial.

Que el Docente en PAD anexa como medio probatorio adjuntando los siguientes anexos:

- Declaración Jurada suscrita por el Recurrente.
- Declaración Jurada suscrita por los docentes de la Institución Educativa.
- Declaración Jurada suscrita por Ely Díaz Sánchez.
- Declaración Jurada suscrita por Ana María Torres Mego.
- Declaración Jurada suscrita por Vigelma Ramírez Guevara.

Por lo que el docente en cuestión, hace mención el respaldo de las personas intervenidas, en cada declaración jurada, quedando como prueba contundente ante el análisis de la CPPADD dentro del proceso administrativo disciplinario, dejando en claro que el recurrente no cometió dicha conducta por el cual se le imputó.

El cual este colegiado tomara la decisión basada en los medios probatorios presentados por el docente y la falta de congruencia por las personas que dieron el inicio de la acusación trayendo consigo la Instauración del proceso Administrativo, según se aprecia en las actas mencionadas al Informe Técnico Preliminar N° 019-2022-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD.

La CPPADD refiere "Es deber del profesor, estar disponible para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, sin afectar la disposición del aislamiento social obligatorio. Los profesores que transgredan o incumplan sus deberes, incurrir en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones". De acuerdo a la RVM N°155-2021-MINEDU, se aprueba el documento normativo denominado "Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación que aseguren el desarrollo del servicio educativo de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19, indica lo siguiente (...)

5.4 Actividades de los Profesores

En el marco de lo establecido en el documento normativo, aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU, durante la jornada de trabajo el profesor realiza, según el tipo de prestación del servicio educativo, las siguientes actividades:

- a) Determinar las experiencias de aprendizaje a desarrollar de acuerdo a las características, necesidades, contextos de sus estudiantes y tipo de prestación del servicio educativo.
- b) Interactuar con el estudiante y sus familiares.
- c) Utilizar los recursos brindados en el marco de la implementación de la estrategia, Aprendo en casa, o complementarlo con cualquier otra estrategia regional, local o de la IE.
- d) Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional.
- e) Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora.
- f) Desarrollar la evaluación desde un enfoque formativo.
- g) Participar en espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo donde se organiza el trabajo pedagógico y se comparten experiencias e información relevante para la mejora de su práctica profesional.
- h) Otras que se desprendan del documento normativo aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU y según sean requeridos por la dirección de la IE.

5.11 Deberes

Los profesores y auxiliares de educación durante el trabajo en cualquiera de las tres modalidades de trabajo rigen sus labores por los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones previstas en la LRM y su Reglamento, Código de Ética de la Función Pública y las previstas en las normas del sector público, según corresponda. También constituyen deberes los siguientes:

- a) Cumplir con las actividades encomendadas, así como previstas en el presente documento normativo.
- b) Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.

Que de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que el profesor **EVER PEÑA MATOS**, director de la Institución Educativa N.º 0726, del caserío Río Blanco, distrito de Nuevo progreso y Provincia de Tocache, porque ha transgredido por acción y omisión su: **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz con Ejercer la docencia en armonía juntamente con los comportamientos éticos y cívicos, así mismo cuidar, hacer uso óptimo y rendir cuentas de los bienes a su cargo que pertenezcan a la institución educativa, asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, dirigir el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la planificación institucional de la Institución Educativa de manera participativa, conducir la gestión de los procesos pedagógicos de los servicios educativos de la Institución

Educativa, gestionar el uso del tiempo, recursos materiales y financieros de la institución educativa, a través de la conducción y supervisión de acciones administrativas y dirigir e implementar acciones para el desarrollo de estrategias de prevención y atención a la violencia.); **en el ejercicio de la función docente**, considerados como grave. En tal sentido, no escapa al conocimiento de esta CPPADD que el docente en proceso no ha vulnerado la presunta acción disciplinaria en la Ley N°29944 los artículos art.40 literal, a), e), q), concordante (RVM N°155-2021-MINEDU, artículos 5.4 actividad de los profesores literal b), d) y e); 5.11 deberes literal a) y b); y art.- 48 primer párrafo, del mismo cuerpo normativo, la Ley N.° 27815.

En concordancia con la RVM N°155-2021-MINEDU artículos 5.4 Actividades de los Profesores, literal b) Interactuar con el estudiante y sus familiares, d) Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional, e) Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora 5.11 Deberes a) Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo, b) Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.

Que la CPPADD hace referencia lo siguiente, de acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud Art. 248 numeral 9, del D.S. N° 006-2019-JUS. T.U.O de la Ley N° 27444, "las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten como evidencia en contrario". En tal sentido el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie este obligado a probar su propia inocencia y que cualquier insuficiencia es el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absoluto (García de Enterría).

Así mismo la comisión hace referencia el T.U.O de la Ley N° 27444, Art. 248 **principios de la potestad sancionadora administrativa numeral 8° causalidad** "La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable". Se refiere a que la Administración no puede hacer responsable a una persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios, conforme a este principio resultará condición indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un administrado que su conducta satisfaga una relación de causa adecuada al efecto, esto es, la configuración del hecho previsto en el tipo como sancionable, (...) No puede sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable.

Del presente caso en particular esta CPPAD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que no existe mérito suficiente para **Imponer sanción administrativa disciplinario** al profesor EVER PEÑA MATOS, director de la Institución Educativa N.° 0726, del caserío Rio Blanco, distrito de nuevo Progreso y Provincia de Tocache, por cuanto del estudio y análisis no existe medio probatorios contundentes contra el docente cuestionado o suficientes elementos de juicio de su presunta falta, disponiéndose al archivo correspondiente de todos los actuados del presente caso.

Que, la CPPADD tendrá en cuenta los principios de **razonabilidad y proporcionalidad**; al respecto esta comisión señala que: "(...) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresarlo en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado será la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación". Por ende, no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión; debe juzgarse su gravedad en función del contexto (cargo desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral, etc.). Que, la CPPADD de la UGEL-T aplicará la sanción o absolución correspondiente, sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso, por cuanto al docente en PAD no se le ha vulnerado el derecho a exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba al presente caso en particular; se ha tomado en cuenta que se ha valorado sus antecedentes profesionales, no violándose, a su juicio, los principios de tipicidad, razonabilidad o proporcionalidad, legalidad, impulso de oficio y verdad material, asimismo debe tenerse en cuenta que el docente en PAD no ha remitido descargo alguno.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6. 1° motivación del acto administrativo; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que la Comisión Permanente de los Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la UGEL-T, en mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo disciplinario y pronunciarse sobre este caso en particular.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- ABSOLVER del proceso administrativo disciplinario al profesor **EVER PEÑA MATOS**, director de la Institución Educativa N.º 0716, del caserío Río Blanco, distrito de Nuevo Progreso y Provincia de Tocache, Región San Martín, porque presuntamente ha transgredido por acción y omisión, su **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz con Ejercer la docencia en armonía juntamente con los comportamientos éticos y cívicos, así mismo cuidar, hacer uso óptimo y rendir cuentas de los bienes a su cargo que pertenezcan a la institución educativa, asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, dirigir el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la planificación institucional de la Institución Educativa de manera participativa, conducir la gestión de los procesos pedagógicos de los servicios educativos de la Institución Educativa, gestionar el uso del tiempo, recursos materiales y financieros de la institución educativa, a través de la conducción y supervisión de acciones administrativas y dirigir e implementar acciones para el desarrollo de estrategias de prevención y atención a la violencia.); **en el ejercicio de la función docente**, considerados como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución a fin de que se derive a la oficina de Personal, Escalafón, Nexus, y Planillas, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°. - Las resoluciones de sanción generadas en procesos administrativos disciplinarios, no se suspenden por la interposición de recurso administrativo alguno "Art.-104 del D.S N°004-2013-ED".

ARTICULO 4°. - **ENCARGAR** al responsable de la Oficina de secretaria general, notificar al interesado de acuerdo a ley, y que al amparo de lo dispuesto por el artículo 106 del D.S N°004-2013-ED, el docente sancionado tiene derecho a interponer los recursos administrativos previsto en el D.S N°004-2019-JUS, dentro de los plazos establecidos.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



NOTIFICACION N° 073 -2022

ANTECEDENTE : Memorandum N° 574 -2022-GRSM/DRE-UGELT/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISION : 20-10-2022

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL. N° 2143.

ABSOLVER DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : EVER PEÑA MATOS
DOMICILIO : Av. Belandó # 800
DNI N° : 22505761
CORREO ELECTRONICO: epeña69@gmail.com
FECHA NOTIFICACION : 27 / 10 / 22 HORA: 4:45 pm.



B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :



VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:



ROSAC. SILVA GERMANY
SECRETARÍA GENERAL
C.M. 0000078000

NOTIFICADOR